

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4716/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย สมบูรณ์ จรัสเมธาวิทย์ กับพวก
สมาคม สามัคคี คลอง สาน

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, มาตรา 10

ในการเล่นการพนันบิลเลียด มีคนมุงดูเพื่อเล่นการพนันประมาณ 40-50 คน หลังจากผู้เล่นแทงลูกบิลเลียดลงรูแล้วคนเล่นที่ยืนรอบโต๊ะได้จ่ายเงินกัน เจ้าพนักงานตำรวจจึงเข้าจับกุมผู้แทงบิลเลียดพร้อมเงินสินพนันถึง 500 บาท ซึ่งมีใช้การเล่นพนันบิลเลียดเฉพาะตัวผู้แทงเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคมไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 ข้อ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค 3 ดังนั้น บรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันก็ต้องริบตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 10 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลยทั้งสองฐานเล่นการพนันบิลเลียดและริบลูกบิลเลียด 1 ชุด ไม้คิว 4 อัน โต๊ะบิลเลียด 1 ตัว เงินสด 500 บาท ซึ่งเป็นของกลาง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางนอกจากเงิน 500 บาท อ้างว่าเป็นเจ้าของและไม่รู้เห็น

เป็นใจในการกระทำผิดโจทก์คัดค้านคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้อง
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าของกลางเป็น
ของผู้ร้อง คงมีปัญหาว່ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ ปัญหา
นี้ ผู้ร้องนำพยานเข้าสืบ 3 คนนายอำพล คณานับ เบิกความว่า ตามปกติพยานไม่
ค่อยได้อยู่ดูแลสมาคมแต่มอบหมายให้นายสุทัศน์ กรกมลพฤกษ์ ผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลใน
คืนเกิดเหตุพยานก็ไม่อยู่เพ่งทราบในวันรุ่งขึ้น นายสุทัศน์เบิกความว่าเป็นผู้ดูแล
ความเรียบร้อยในสมาคม ภายในสมาคมมีประกาศห้ามเล่นการพนัน ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ร.4 ร.5 ตามวันเกิดเหตุพยานไม่ได้อยู่ที่สมาคม กลับบ้านไปแล้ว
ทราบในวันรุ่งขึ้นนายสมโภชน์ เทพสำเร็จ เบิกความว่า ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมมีเจ้า
หน้าที่คอยดูแลอยู่ เจ้าหน้าที่เป็นคนตั้งลูก แต่มิได้จดแต้มตามที่พยานฝ่ายผู้ร้อง
นำสืบมา แม้ว่าผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการจะไม่อยู่ที่สมาคมแล้ว แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมดูแลอยู่ซึ่งตามปกติก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วผู้ใดจะเป็นผู้เก็บค่า
เกม เก็บอุปกรณ์การเล่นและทำการปิดเปิดสมาคม คงจะไม่ปล่อยให้คนเล่นการพนัน
เล่นกันเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมอยู่ดูแลก็ต้องรู้ว่า
มีการเล่นการพนันกัน เจ้าหน้าที่ของสมาคมเห็นคนเล่นใช้อุปกรณ์และโต๊ะบิลเลียด
ของสมาคมเล่นการพนันแล้วไม่ได้ว่ากล่าวห้ามปราม ก็ถือได้ว่าทางสมาคมผู้ร้องผู้
เห็นเป็นใจในการเล่นการพนันในสมาคมนั้นทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่า ในการเล่นการ
พนันบิลเลียดดังกล่าวมีคนมุงดูเพื่อเล่นการพนันประมาณ 40-50 คน หลังจากผู้เล่น
แทงลูกบิลเลียดลงรูแล้ว คนเล่นที่ยืนรอบโต๊ะได้จ่ายเงินกันเจ้าพนักงานตำรวจจึงเข้า
จับกุมผู้แทงบิลเลียด พร้อมเงินสินพนันถึง 500 บาท ซึ่งมีใช้การเล่นพนันบิลเลียด
เฉพาะตัวผู้แทงเท่านั้นจึงถือไม่ได้ว่า เป็นการเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริง
ในสมาคม ไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 ข้อ 5 ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค 3 ดังนั้นบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการ

เล่นการพนันก็ต้องรื้อมตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 10 ประกอบ
ด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้อง จึงชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>